

1500779-32.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... de reabilitação, sendo condenado por tráfico em 2009. É deficiente físico, recebendo auxílio no valor de um salário-mínimo (fl. 22).

Em juízo, confessou novamente a prática delitiva. No dia dos fatos, sofria com a abstinência de drogas e álcool, motivo pelo qual subtraiu o dinheiro, totalizando R\$ 1.780,00, mais uma mochila com documentos, os quais foram devolvidos. O valor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500779-32.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500779-32.2019.8.26.0577 2019/000124

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DOS SANTOS YAMAMOTO

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

MARCOS DOS SANTOS YAMAMOTO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 27.10.2018, por volta das 10h00, na Rua Santo Moratori Juritir, n.º 137, Vista Verde, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, uma mochila, contendo diversos documentos (CPF, CTPS, RG, certidão de nascimento, etc), cartões e a quantia de R\$ 1.780,00, pertencentes a Valéria Cristina da Silva.

Recebida a denúncia em 19.11.2020 (fls. 109/110), o acusado foi citado por edital (fl. 130), tendo transcorrido o prazo para resposta in albis (fl. 132), motivo pelo qual o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de

Processo Penal (fl. 137).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 155), tendo sido reiniciado o andamento do feito (fl. 157), apresentando defesa (fls. 167/168).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 169/170), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, observando-se a reincidência, que deve ser compensada pela confissão, fixando-se o regime semiaberto (arquivo digital - fls. 195).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado, tendo em vista a incidência do princípio da insignificância, ou em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, V e/ou VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o não reconhecimento da anotação existente na folha de antecedentes do réu como reincidência, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; no caso do reconhecimento da agravante da reincidência, a fixação no mínimo legal e a compensação com a atenuante da confissão; a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal no seu patamar máximo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, "b" do Código Penal; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (fls. 200/209).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, ouvido perante a autoridade policial, confessou o crime, afirmando que morava de aluguel no local dos fatos, sendo convidado pela proprietária para mudar para o andar de baixo. Quando a nova moradora veio para o sobrado, não havia retirado todas as suas coisas e, então, ela pagou-lhe R\$ 40,00 para contratação de um ajudante para descer os seus móveis, usando parte do dinheiro para comprar drogas e álcool. Retornou ao local depois de algumas horas e, estimulado pela abstinência dos entorpecentes, subtraiu a mochila da vítima, utilizando todo o dinheiro, R\$ 1.800,00, para comprar drogas. Usa drogas há 20 anos, passando por 04 clínicas de reabilitação, sendo condenado por tráfico em 2009. É deficiente físico, recebendo auxílio no valor de um salário-mínimo (fl. 22).

Em juízo, confessou novamente a prática delitiva. No dia dos fatos, sofria com a abstinência de drogas e álcool, motivo pelo qual subtraiu o dinheiro, totalizando R\$ 1.780,00, mais uma mochila com documentos, os quais foram devolvidos. O valor subtraído também foi restituído para a vítima, tendo em vista que pagou o seu aluguel até o montante furtado. Está atualmente desempregado, ressaltando que não usa mais drogas há 02 anos e 03 meses (arquivo digital - fl. 195).

A vítima VALÉRIA CRISTINA DA SILVA, ouvida apenas na fase policial, asseverou que alugou o imóvel descrito na inicial e, ao entrar em sua posse, ali encontrou o réu, que iniciou a desocupação da residência. Ao se ausentar momentaneamente, o acusado apossou-se de sua mochila, em cujo interior havia documentos e R\$ 1.780,00. A irmã do réu noticiou posteriormente a devolução da mochila e dos documentos, asseverando que o dinheiro ele havia gastado, não sendo restituído (fls. 20/21).

A confissão do réu em juízo, aliada à palavra da vítima na etapa policial, são elementos bastantes, na dicção do art. 155, do Código de Processo Penal, a demonstrar a existência e autoria delitivas.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante o valor furtado (R\$ 1.780,00 – fls. 04/07), superior a 10% do salário federal mínimo vigente à época dos fatos, e nem da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal, ou do reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, "b" do Código Penal, considerando que, em que pesem as alegações da defesa, não foi juntado aos autos prova de que o réu tenha ressarcido a vítima.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 155, caput, do Código Penal, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado em suas penas é impositiva.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, à falta de balizas suficientes para tanto, sem prejuízo da análise da questão pela esfera cível, a pedido de quem de direito, na forma do art. 63, caput, do Código de Processo Penal.

Deveras, não foram trazidos aos autos documentos ou outros elementos probatórios idôneos e suficientes à liquidação do dano já neste processo criminal, especialmente porque o réu disse em juízo já ter reparado o dano, não sendo ouvida a vítima a respeito.

Lembre-se que a fixação de valor mínimo também não eliminaria a necessidade de ajuizamento, na esfera cível, de ação de execução, pelo ofendido, da sentença penal condenatória transitada em julgado, ex vi do parágrafo único do art. 63 do Código de Processo Penal.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0781895-45.2009, da 4ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.12.2013 e para Defesa em 20.03.2014 – fl. 87), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Anoto desde logo que não decorreu o lapso depurador de cinco anos entre a extinção da pena por seu cumprimento (01.12.2015 – fl. 93) e a data dos fatos (27.10.18).

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e consequências foram as comuns à espécie.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 545 do STJ), valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido,

tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º, do Código Penal). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A reincidência, ademais, não é específica, o que, aliado às favoráveis condições judiciais, bem assim à natureza do delito, perpetrado sem grave ameaça ou violência, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade, medida suficiente a reprová-lo e prevenir o presente crime, dado seu caráter educativo (art. 44, § 3º, do Código Penal).

Substituo, pois, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução. Esta é a reprimenda mais adequada à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar MARCOS DOS SANTOS YAMAMOTO, qualificado nos autos, como incurso nas reprimendas do art. 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (ano) de reclusão (regime semiaberto) e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade nos termos acima expostos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 25 de outubro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA